

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1403/2532

บริษัทกาแฟผงไทย จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กรมสรรพากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้กรมอัยการมีความเห็นว่าไม่ควรฎีกาและให้ถอนฎีกา จำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีชั้นฎีกาต่อไป จึงขอถอนฎีกา ขอได้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 87)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือแจ้งให้โจทก์ส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ต.3/1041/2/02952-02955 รวม 4 ฉบับ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 26/2529 เสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 82)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ คืบค้ำขึ้น
ศาลให้สามในสี่ส่วน

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ คืบค้ำขึ้น
ศาลให้สามในสี่ส่วน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>